

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2529/2537

นาง สม บุญ บุญ มา เลิศ กับพวก
นาย ประพจน์ บุญ มา เลิศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1368

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้ที่ดินพิพาทจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 แต่เมื่อจำเลยทั้งสองเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัย
สิทธิครอบครองของโจทก์ทั้งสอง จึงต้องถือว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ครอบครองและมี
สิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยทั้งสอง โจทก์ทั้งสองย่อมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้ง
สองออกจากที่ดินพิพาท

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นสามีภริยากันมีสิทธิครอบครองที่ดิน
ราชพัสดุ 1 แปลง โจทก์ทั้งสองอนุญาตให้จำเลยทั้งสองเข้าไปปลูกกระต๊อบอยู่อาศัย
ในที่ดินชั่วคราว ต่อมาโจทก์ทั้งสองแจ้งให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนและขนย้ายกระต๊อบ
ออกไปแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนและขนย้าย
กระต๊อบออกจากที่ดินแปลงดังกล่าว ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้ครอบครองที่ดินตามฟ้อง จำเลยทั้ง
สองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามฟ้องโดยไม่ได้อาศัยสิทธิของโจทก์ ที่ดินตาม

ฟ้องเป็นที่ราชพัสดุโจทก์มิได้เป็นผู้เช่าหรือรับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังให้
ฟ้องคดีแทน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินแปลงพิพาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นข้อกฎหมายว่า โจทก์ทั้งสอง
ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทเพราะที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราช
พัสดุ ผู้มีอำนาจฟ้องขับไล่คือกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และโจทก์ทั้งสองมิได้
รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้แน่ ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ เดิมนางสังเวียนด้วงสำรวย เป็นผู้
ครอบครอง ต่อมาเมื่อปี 2525 นางสังเวียนได้โอนการครอบครองที่ดินดังกล่าวให้แก่
โจทก์ทั้งสอง โดยนางสังเวียนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท หลังจาก
นั้นโจทก์ทั้งสองได้อนุญาตให้จำเลยทั้งสองเข้าไปปลูกกระต๊อบอยู่อาศัยในที่ดิน
พิพาทชั่วคราว ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า ถึงแม้ที่ดินพิพาทจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ
กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2518 มาตรา 5 แต่เมื่อจำเลย
ทั้งสองเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ทั้งสอง กรณีจึงต้องถือว่า
โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ครอบครองและมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยทั้งสองโจทก์ทั้ง
สองย่อมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาต้องกันให้ขับไล่จำเลยทั้งสองนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้ง
สองฟังไม่ขึ้น"

(ปรีชา นาคพันธุ์-สุทธิ นิชโรจน์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) สิทธิครอบครองเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและเป็นทรัพย์สิน (realright) เกิดขึ้นได้โดยอาศัยข้อเท็จจริงว่ามีการยึดถือโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1367) การได้สิทธิครอบครองต้องประกอบด้วยองค์เกณฑ์ 2 ประการคือ (1) มีการยึดถือ (2) มีเจตนายึดถือเพื่อตน แม้คนร้ายก็อาจมีสิทธิครอบครองได้ ถ้าหากได้ยึดถือโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนที่ว่า "เพื่อตน" นั้น มิได้หมายความว่าถึงขนาดว่ามีเจตนาเป็นเจ้าของอย่างในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หมายความว่า"เพื่อประโยชน์ (benefit) ของตน" (deBecker.AnnotatedCivilCodeofJapan.1909.p.179) สิทธิที่จะเข้าครอบครอง (righttopossessorpossession) เป็นคนละเรื่องกับสิทธิครอบครอง(Lawson.LawofProperty.1958.p.33) แต่ศาลฎีกาก็อ้างตลอดมาว่า สิทธิที่จะเข้าครอบครองเป็นสิทธิครอบครอง นับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนอย่างหนึ่ง (2) ไม่ว่าทรัพย์สินใด แม้เป็นที่ดินสาธารณะหรือที่ราชพัสดุบุคคลก็อาจมีสิทธิครอบครองได้ตามฎีกาฉบับที่บันทึกนี้ เดิมนางสังเวียนเป็นผู้ครอบครอง (ซึ่งต้องหมายความว่ามีความหมายว่าสิทธิครอบครองเพราะผู้ครอบครองที่ไม่มีสิทธิครอบครองนั้นมิได้) ต่อมานาง

สั่งเวียนได้โอนการครอบครองให้แก่โจทก์ทั้งสอง (มาตรา 1378)ซึ่งย่อมหมายความว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิครอบครองต่อมาเมื่อรับโอนแล้ว (มาตรา 1367) หลังจากนั้นโจทก์ทั้งสองได้อนุญาตให้จำเลยทั้งสองเข้าไปปลูกกระต๊อบอยู่อาศัยในที่พิพาทชั่วคราว เมื่อจำเลยทั้งสองได้ยึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตน ก็ย่อมได้สิทธิครอบครอง แม้จะเป็นการอยู่เพียงชั่วคราวก็ตาม โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองแล้วเพราะได้โอนให้จำเลยไปแล้ว จะถือว่าโจทก์ยังเป็นผู้ครอบครองอยู่อย่างศาลฎีกาอ้างไม่ได้ แต่โจทก์มีสิทธิที่จะเข้าครอบครอง (right to possess) เมื่อจำเลยอาศัยโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยแม้ไม่เรียกว่าถือว่าโจทก์มีสิทธิครอบครอง แต่โจทก์ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้ ไพจิตรบุญญพันธุ์